

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2869/2550

นางนกวรรณ ราชสมบุรณ์
นางสุนทร สีทอง

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 93, มาตรา 125

ป.รษฎากร มาตรา 118

แม้โจทก์อ้างสำเนาบ้นที่กการเจรจาخذใช้หนี้เป็นพยานโดยไม่ได้ส่งต้นฉบับ เอกสารดังกล่าวก็ตาม แต่ในวันนัดสืบพยานโจทก์ โจทก์นำสืบพยานบุคคล 1 ปาก และอ้างส่งเอกสาร 2 ฉบับ รวมทั้งสำเนาบ้นที่กการเจรจาخذใช้หนี้ซึ่งเป็นสำเนา เอกสารด้วย แล้วโจทก์แถลงหมดพยาน แสดงว่าโจทก์สืบพยานเอกสารดังกล่าวเสร็จ ในวันดังกล่าว แต่จำเลยซึ่งถูกโจทก์อ้างเอกสารดังกล่าวเป็นพยานหลักฐานยันตนก็ มิได้คัดค้านการที่โจทก์นำสำเนาเอกสารดังกล่าวมาสืบว่า สำเนาเอกสารดังกล่าวไม่ ถูกต้องกับต้นฉบับภายในระยะเวลาก่อนที่โจทก์จะสืบพยานเอกสารดังกล่าวเสร็จ ตาม ป.วิ.พ. มาตรา 125 แม้ต่อมาจำเลยยื่นคำร้องคัดค้านการที่โจทก์อ้างสำเนา บ้นที่กการเจรจาخذใช้หนี้ จำเลยก็กล่าวอ้างเพียงว่าศาลจะรับฟังเอกสารเป็นพยานได้ แต่ต้นฉบับ เอกสารที่โจทก์อ้างเป็นเพียงสำเนาเอกสารรับฟังไม่ได้เท่านั้น ไม่ได้ คัดค้านโดยตรงว่าสำเนาเอกสารดังกล่าวไม่ถูกต้องตรงกับต้นฉบับ ทั้งไม่ได้ระบุถึง สาเหตุที่จำเลยไม่อาจคัดค้านได้ก่อนที่โจทก์จะสืบพยานเอกสารนั้นเสร็จตาม ป.วิ.พ. มาตรา 125 วรรคสอง ถือว่าจำเลยไม่ได้คัดค้านการอ้างสำเนาบ้นที่กการเจรจาخذใช้ หนี้โดยชอบตาม ป.วิ.พ. มาตรา 125 วรรคหนึ่ง และวรรคสอง จึงห้ามมิให้จำเลย คัดค้านความถูกต้องของสำเนาเอกสารนั้นตาม ป.วิ.พ. มาตรา 125 วรรคสาม ดังนี้

ศาลย่อมรับฟังสำเนาบันทึกการเจรจาใช้หนี้เป็นพยานหลักฐานแทนต้นฉบับได้ ไม่
ต้องห้ามตาม ป.วิ.พ. มาตรา 93 ที่ศาลชั้นต้นรับฟังสำเนาเอกสารดังกล่าวเป็นพยาน
หลักฐานประกอบการวินิจฉัยข้อเท็จจริงจึงหาขัดต่อกฎหมายดังกล่าวไม่

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยชำระเงินตามบันทึกหลักฐานแห่งการกู้เงินจำนวน
137,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2546
จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยให้การว่า โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้อง เพราะจำเลยมิได้กู้ยืมและมิได้รับเงิน
จากโจทก์ จำเลยลงลายมือชื่อในหลักฐานแห่งการกู้ยืมตามฟ้องเพราะถูกหลอกลวง
และฉ้อฉล โดยโจทก์ขู่ว่าจะหากไม่ชำระหนี้จะถูกยึดบ้านที่จำเลยอาศัยอยู่ และบันทึก
การเจรจาใช้หนี้ตามฟ้องมิได้ปิดอากร จึงใช้เป็นพยานหลักฐานไม่ได้ ขอให้
ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงิน 137,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อย
ละ 7.5 ต่อปี ของต้นเงินดังกล่าว นับแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2546 จนกว่าชำระเสร็จแก่
โจทก์ โดยให้หักยอดเงินที่จำเลยผ่อนชำระแล้ว 6,000 บาท ออกก่อน กับให้จำเลย
ใช้ค่าฤชาธรรมเนียมแทนโจทก์ โดยกำหนดค่าทนายความ 5,000 บาท

จำเลยอุทธรณ์โดยได้รับอนุญาตให้อุทธรณ์อย่างคนอนาถา เฉพาะปัญหาข้อ
กฎหมายโดยตรงต่อศาลฎีกา โดยได้รับอนุญาตจากศาลชั้นต้นตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 223 ทวิ

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ปัญหาข้อกฎหมายต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของจำเลยข้อแรกมีว่า บันทึกการเจรจาخذใช้หนี้ไม่ได้ปิดอาการแสดงมภ์จะรับฟังเป็นพยานหลักฐานได้หรือไม่ เห็นว่า บันทึกการเจรจาخذใช้หนี้เป็นเพียงหลักฐานแห่งการกู้ยืมเท่านั้น มิใช่หนังสือสัญญากู้ยืมเงินจึงไม่เข้าลักษณะตามประมวลรัษฎากร มาตรา 118 แม้โจทก์จะมีได้ปิดอาการแสดงมภ์ก็รับฟังเป็นพยานหลักฐานได้ อุทธรณ์ข้อนี้ของจำเลยฟังไม่ขึ้น

มีปัญหาข้อกฎหมายต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของจำเลยข้อต่อไปว่า การที่ศาลชั้นต้นรับฟังสำเนาบันทึกการเจรจาخذใช้หนี้เป็นพยานหลักฐานขัดต่อประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 93 หรือไม่ เห็นว่า แม้โจทก์อ้างสำเนาบันทึกการเจรจาخذใช้หนี้เป็นพยานโดยไม่ได้ส่งต้นฉบับเอกสารดังกล่าวก็ตาม แต่ในวันนัดสืบพยานโจทก์ โจทก์นำสืบพยานบุคคล 1 ปาก และอ้างส่งเอกสาร 2 ฉบับ รวมทั้งสำเนาบันทึกการเจรจาخذใช้หนี้ซึ่งเป็นสำเนาเอกสารด้วย แล้วโจทก์แถลงหมดพยานแสดงว่าโจทก์สืบพยานเอกสารดังกล่าวเสร็จในวันดังกล่าว แต่จำเลยซึ่งถูกโจทก์อ้างเอกสารดังกล่าวเป็นพยานหลักฐานยันตนก็ได้คัดค้านการที่โจทก์นำสำเนาเอกสารดังกล่าวมาสืบว่า สำเนาเอกสารดังกล่าวไม่ถูกต้องกับต้นฉบับภายในระยะเวลาก่อนที่จะสืบพยานเอกสารดังกล่าวเสร็จ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 125 แม้ต่อมาจำเลยยื่นคำร้องคัดค้านการที่โจทก์อ้างสำเนาบันทึกการเจรจาخذใช้หนี้ จำเลยก็กล่าวอ้างเพียงว่าศาลจะรับฟังเอกสารเป็นพยานได้แต่ต้นฉบับเอกสารที่โจทก์อ้างเป็นเพียงสำเนาเอกสารรับฟังไม่ได้เท่านั้น ไม่ได้คัดค้านโดยตรงว่าสำเนาเอกสารดังกล่าวไม่ถูกต้องตรงกับต้นฉบับ ทั้งไม่ได้ระบุถึงสาเหตุที่จำเลยไม่อาจคัดค้านได้ก่อนที่โจทก์จะสืบพยานเอกสารนั้นเสร็จตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 125 วรรคสอง จึงถือว่าจำเลยไม่ได้คัดค้านการอ้างสำเนาบันทึกการเจรจาخذใช้หนี้โดยชอบตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 125 วรรคหนึ่ง และวรรคสอง จึงห้ามมิให้จำเลยคัดค้านความถูกต้องของ

สำเนาเอกสารนั้นตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 125 วรรคสาม
ดังนี้ ศาลย่อมรับฟังสำเนานั้นที่การเจรจาชัดใช้หนี้เป็นพยานหลักฐานแทนต้นฉบับ
ได้ ไม่ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 93 ที่ศาลชั้นต้น
รับฟังสำเนาเอกสารดังกล่าวเป็นพยานหลักฐานประกอบการวินิจฉัยข้อเท็จจริงจึงหา
ขัดต่อกฎหมายดังกล่าวไม่ อุทธรณ์ข้อนี้ของจำเลยฟังไม่ขึ้นเช่นกัน"

พิพากษายืน

(ชูเกียรติ ตันทวิวงศ์-ชาลี ทัพภวิมล-สมศักดิ์ จันทรา)

แหล่งที่มา

สำนักวิชาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ